租赁合同（合成样本）

合同编号：XH-A301-2025-001（合成）

出租方（甲方）：星汇广场置业（合成）

承租方（乙方）：云端咖啡（合成）

第一条 租赁标的

1.1 甲方将星汇广场 A 座 A-301 商铺出租给乙方使用，建筑面积 120.00 平方米。

1.2 租赁用途为餐饮，乙方不得擅自改变用途。

1.3 乙方确认已在签约前查验商铺现状，除本合同另有约定外，甲方不承担额外装修义务。

第二条 租赁期限

2.1 租赁期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

2.2 租赁期限届满前三个月，双方应就是否续租进行书面协商。

第三条 履约保证金

3.1 乙方应按首年月租金标准向甲方缴付履约保证金，具体金额以双方确认的保证金收据为准。

3.2 履约保证金不计入租金收入，亦不冲抵租金应收。

3.3 履约保证金的收取、退还与抵扣适用独立的资金记录规则，不在本合同租金条款范围内处理。

3.4 乙方发生违约情形时，甲方可依约从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方。

3.5 租赁关系终止且乙方无欠缴款项、无未修复损坏时，甲方应退还履约保证金余额。

第四条 交付与装修

4.1 甲方应于 2024 年 12 月 20 日前将商铺按现状交付乙方，双方签署交付确认单。

4.2 乙方装修方案须经甲方书面同意，并符合消防与商业综合体统一管理要求。

4.3 装修施工时间为每日 22:00 至次日 06:00，不得影响其他商户正常经营。

4.4 乙方不得改动商铺承重结构、消防通道及公共区域设施。

4.5 装修工程验收合格后，乙方方可正式营业；未经验收擅自营业的，甲方有权要求停业整改。

4.6 乙方装修投入的固定附着物，在租赁关系终止时无偿归甲方所有，双方另有约定的除外。

4.7 甲方负责交付时商铺主体结构、给排水主管道及供电入户线路的正常可用。

4.8 交付后商铺内部管线、设备的日常维护由乙方负责。

4.9 因甲方原因导致交付延迟的，租赁期限相应顺延，甲方不承担其他赔偿责任。

4.10 乙方不得将商铺用于存放易燃、易爆、剧毒等危险物品。

第五条 租金及调整

5.1 首年租金单价为每平方米每月 120.00 元，按月支付。

5.1.1 月租金金额按建筑面积乘以当期租金单价计算，尾差按四舍五入保留至分。

5.1.2 乙方应于每月五日前支付当月租金，逾期支付的按日万分之五计收违约金。

5.1.3 租金以人民币结算，支付方式为银行转账至甲方指定账户。

5.2 自第二个租赁年度起，租金每十二（12）个月递增百分之五（5%）；递增基数为上一租赁年度末月租金标准

5.3 租金递增不以乙方是否收到书面通知为条件。

5.4 甲方调整计租面积时，应提供测绘依据并提前三十日书面通知乙方。

第六条 物业费

6.1 物业费按建筑面积每平方米每月 18.00 元计收。

6.2 物业费与租金分别计收，可合并出具账单，但收费项目应分项列示。

6.3 公共区域水电、垃圾清运等费用按实际发生额或约定标准分摊。

6.4 本合同项下能耗费用采用固定费用或人工抄表导入方式结算。

6.5 甲方不得在合同期内单方面提高物业费标准，国家政策调整或双方书面约定的除外。

6.6 乙方连续两个月未缴物业费的，甲方可按合同约定采取催缴措施。

第七条 减免与审批

7.0.1 本章所称减免，指对已产生或将要产生的租金、物业费应收款项的部分或全部豁免。

7.0.2 减免事项属于重大经营决策，须留存申请、审批与执行全过程记录。

7.0.3 减免申请的受理部门为物业管理部门，审批部门为财务部门。

7.0.4 任何口头承诺、即时通讯工具中的表述均不构成有效减免依据。

7.0.5 减免事项应建立台账，按月汇总并接受内部审计。

7.0.6 减免生效后，已开具账单应通过调整或红冲方式处理，不得直接删除账单记录。

7.1 任何租金减免须由承租方书面提出申请，经物业管理部门与财务部门共同审批后生效；审批期间承租人仍应

第八条 维修与保养

8.1 空调等设备故障报修后，甲方应在 24 小时内响应，48 小时内到场检修。

8.2 因乙方使用不当造成的损坏，维修费用由乙方承担。

8.3 因甲方设备老化导致的故障，维修费用由甲方承担。

第九条 违约责任

9.1 乙方逾期支付租金超过三十日的，甲方有权解除合同并要求乙方腾退商铺。

9.2 甲方无正当理由提前收回商铺的，应赔偿乙方因此产生的直接损失。

9.3 违约金总额以实际损失为限，双方另有约定的从其约定。

第十条 其他约定

10.1 本合同附件与正文具有同等效力。

10.2 因本合同产生的争议，双方应先行协商；协商不成的，提交商铺所在地人民法院管辖。

附件

附件A《商铺交付确认单》为本合同组成部分，随交付环节签署。

附件B《免租期与装修期补充约定》为本合同不可分割组成部分，与正文具有同等效力。

（附件B 尚未电子化归档，本样本不含其内容。）